# Capítulo 9

# Autocontención interior y coerción exterior: la norma fuera, la norma dentro

## 9.1. El orden que el individuo lleva dentro

Alguien encuentra un billetero en la calle, comprueba que no hay nadie mirando, y aun así busca la manera de devolverlo. Nadie lo obligaba. Ninguna cámara registraba el momento. La explicación de esa conducta no está en la policía ni en el juez, sino en algo que esa persona lleva consigo antes de que ninguna autoridad tenga ocasión de intervenir. El capítulo anterior mostró cómo las comunidades intermedias producen cooperación, pertenencia y orden social sin necesidad del Estado. Pero esas mismas comunidades hacen algo más ambicioso que coordinar la conducta de sus miembros hacia fuera: forman, hacia dentro, el criterio con el que cada uno juzga qué le está permitido, qué le resulta vergonzoso y qué considera simplemente impensable. Antes de que exista un vigilante, ya existe alguien vigilando.

Conviene, antes de avanzar, resistir la tentación de llamar «represión» a todo lo que produce regularidad en la conducta humana,

porque esa palabra confunde mecanismos que conviene mantener separados. No es lo mismo la coerción jurídica, que amenaza con una sanción impuesta por un tercero, que la sanción social, que se ejerce mediante la reputación y el trato de los demás; ni la vergüenza, que reacciona a la mirada ajena real o imaginada, es lo mismo que la culpa, que puede sobrevivir incluso cuando esa mirada ha desaparecido por completo; ni el hábito, que ya no delibera, es lo mismo que la conciencia moral, que delibera y puede incluso resistirse a lo que el hábito dictaría.

Hace falta, además, una distinción todavía más fina, porque incluso dentro de lo que llamamos autocontención se mezclan cosas distintas. No es lo mismo la autocontención deliberada, la de quien renuncia a un placer inmediato porque lo ha sopesado y prefiere otra cosa, que la represión en el sentido que Freud dio a ese término. Freud sostuvo, en *El malestar en la cultura*, que ninguna vida civilizada es posible sin una renuncia pulsional considerable, y que esa renuncia, lejos de ser una anomalía corregible, es el precio estructural de vivir junto a otros: la cultura exige sacrificar satisfacción inmediata a cambio de seguridad y cooperación, y ese sacrificio nunca se salda del todo, de modo que cierto malestar difuso acompaña necesariamente a toda vida social organizada (Freud, 1930). Herbert Marcuse aceptó esa premisa y la complicó de una manera que aquí interesa especialmente: sostuvo que, más allá de esa renuncia básica e inevitable que cualquier civilización exige, las sociedades concretas añaden una represión excedente, específica de un orden de dominación particular y no de la vida en común como tal, que se presenta a sí misma como necesidad universal cuando en realidad solo sirve a una organización social determinada (Marcuse, 1955). La distinción importa porque evita dos errores simétricos: tratar toda renuncia como opresión evitable, lo que ignora que ninguna cooperación humana existe sin coste, y

tratar toda renuncia como necesidad natural e indiscutible, lo que blinda de crítica exigencias que en realidad solo convienen a quien las impone. Distinguir cuál es cuál, en cada caso concreto, exige examinar a quién sirve la renuncia exigida y no solo si produce orden.

Dos ejemplos, deliberadamente elegidos por su diferencia, ilustran la frontera. Renunciar a resolver los desacuerdos mediante la violencia es una exigencia que cualquier forma de vida social, sea cual sea su organización política, tiene que imponer a sus miembros, porque sin ella no hay cooperación posible entre extraños ni acumulación de nada que valga la pena defender: es represión en el sentido básico de Freud, el precio de vivir junto a otros. Exigir, en cambio, que solo los miembros ya establecidos de un oficio puedan ejercerlo, mediante exámenes, licencias o cuotas de entrada fijadas por quienes ya lo ejercen, no protege ninguna cooperación general; protege la posición de quienes ya están dentro frente a quienes querrían entrar, y se presenta ante estos últimos con el mismo lenguaje de necesidad objetiva que la primera exigencia, aunque sirva a un interés mucho más estrecho. Ninguna sociedad puede prescindir de la primera clase de renuncia. Toda sociedad debería poder examinar, caso por caso, si una exigencia concreta pertenece a la primera clase o si se ha disfrazado de ella para sobrevivir al escrutinio que merecería si se presentara con su verdadero nombre.

La pregunta que este capítulo se propone responder no es, entonces, si el ser humano se gobierna a sí mismo o si lo gobiernan desde fuera, falso dilema tan empobrecedor como el que el capítulo anterior tuvo que desmontar antes de poder avanzar. Es una pregunta sobre la relación entre esos mecanismos: qué ocurre cuando la norma que gobierna una conducta deja de habitar en la ley y pasa a habitar en la persona, y qué relación guarda ese desplazamiento con la cantidad de coerción exterior que una sociedad necesita

seguir empleando.

## 9.2. Los dos termómetros

Juan Donoso Cortés ofreció, en su *Discurso sobre la dictadura* pronunciado ante el Congreso de los Diputados en enero de 1849, una imagen que ha sobrevivido mucho mejor que el resto de su argumento: la de dos termómetros que miden, cada uno, un tipo distinto de represión. Cuando el primero, el de la represión interior, marca una temperatura alta, sostuvo, el segundo, el de la represión exterior, puede permanecer bajo; cuando el primero desciende, el segundo tiende a subir para compensarlo (Donoso Cortés, 1849). Donoso hablaba, en concreto, de la represión religiosa como forma de disciplina interior, y de la represión política como su sustituto necesario allí donde la primera se debilita.

La intuición puede reconstruirse con una precisión que el propio Donoso no buscaba, porque su interés no era analítico sino polémico. Llamemos $I$ al grado en que una sociedad se gobierna mediante normas interiorizadas por sus miembros, y $E^*$ al nivel de coerción exterior que hace falta para sostener un orden social determinado. La hipótesis de los dos termómetros puede escribirse como

$$E^* = f(I), \qquad f'(I) < 0. \tag{9.1}$$

Formularla así no es un adorno. Convierte una intuición retórica en una afirmación que puede examinarse, y examinarla exige, antes que nada, separarse de Donoso en dos puntos. El primero es que su «represión interior» pertenecía a una teología política muy concreta, y lo que aquí interesa es un problema mucho más general sobre las normas interiorizadas de cualquier signo, religiosas o no. El segundo, más importante, es que la ecuación (9.1) no está demostrada por el mero hecho de resultar plausible en un discurso parlamentario.

Sigue siendo, en el estado en que Donoso la dejó, una pregunta disfrazada de tesis: ¿puede una sociedad cuyos miembros se gobiernan en mayor medida a sí mismos requerir, en efecto, menos gobierno coercitivo desde fuera?

Conviene, además, situar el discurso en el momento en que se pronunció, porque su fuerza retórica depende de esa circunstancia y su debilidad argumental también. Donoso hablaba pocos meses después de que la ola revolucionaria de 1848 hubiera recorrido Europa, derribando tronos y sembrando el continente de asambleas, barricadas y constituciones improvisadas que en muchos casos no sobrevivieron al año. Para Donoso, aquel espectáculo demostraba que una civilización solo puede evitar la disolución revolucionaria de dos maneras: mediante una autoridad religiosa capaz de gobernar las conciencias desde dentro, o mediante una autoridad política capaz de gobernar las conductas desde fuera, y que allí donde la primera se debilita sin que nada la sustituya, la segunda termina imponiéndose bajo la forma de dictadura, no porque nadie la desee, sino porque no queda otro mecanismo disponible para sostener el orden. Es un diagnóstico de urgencia, escrito por alguien que veía Europa arder y buscaba una explicación rápida, y esa urgencia explica por qué la ecuación (9.1) llega tan pulida en su formulación retórica y tan poco sostenida en su demostración: a Donoso le bastaba con que la imagen resultara convincente ante un hemiciclo alarmado, no con que resistiera el escrutinio que este capítulo le exige.

Vale la pena notar, antes de examinarla con ese escrutinio, que la misma intuición reaparece cada vez que una sociedad discute si el debilitamiento de sus normas compartidas explica el aumento de la vigilancia policial, las cámaras de seguridad o la litigiosidad, como si el vocabulario cambiara de siglo en siglo, pero la pregunta de Donoso siguiera exactamente en el mismo sitio, sin resolver.

## 9.3. De la coacción a la autocoacción

Norbert Elias complica esa pregunta antes de que pueda responderse con un simple sí, y lo hace con un mecanismo histórico mucho más concreto de lo que su título sugiere. En *El proceso de la civilización*, Elias sostiene que la transformación decisiva de la sociedad europea entre la Edad Media y la modernidad temprana no fue, en primer término, moral ni religiosa, sino política: la progresiva concentración del monopolio de la violencia legítima en manos de monarquías cada vez más centralizadas fue pacificando a una nobleza guerrera que hasta entonces resolvía sus disputas con la espada, y esa pacificación forzada desde fuera, sostenida durante generaciones, terminó produciendo un tipo de persona distinto (Elias, 1939). El caballero medieval que aprendía a no desenvainar en la mesa de su señor lo hacía, al principio, por miedo al castigo del rey que ahora monopolizaba el uso legítimo de la fuerza y no toleraba duelos privados en su corte. Generaciones después, el descendiente de ese caballero, convertido en cortesano, sencillamente no concebía comportarse de otra manera, no porque temiera un castigo inminente, sino porque el autocontrol en la mesa, en el trato, en el gesto, se había convertido en la textura misma de lo que significaba ser una persona de calidad.

Elias documentó ese tránsito con un tipo de fuente que resulta, en sí misma, reveladora: los manuales de urbanidad que enseñaban a la nobleza europea cómo comportarse en la mesa, empezando por el *De civilitate morum puerilium* de Erasmo de Róterdam, publicado en 1530, y continuando por sucesivas reediciones y variaciones a lo largo de los tres siglos siguientes. Lo que esos manuales enseñan a no hacer, sonarse con la manga, escupir sobre la mesa, meter la mano en la fuente común, eructar sin disimulo ante los demás comensales, no eran gestos considerados moralmente reprobables

en el siglo XV; eran, sencillamente, gestos habituales que nadie consideraba necesario corregir. Que hiciera falta un manual para enseñarlos, y que ese manual necesitara reeditarse una y otra vez, matizando cada vez más los umbrales de lo tolerable, es la prueba misma de que el pudor ante esas conductas no era una disposición natural del ser humano civilizado, sino una disposición fabricada, generación tras generación, por una presión social que empezó siendo exterior y terminó por no necesitar ya ningún manual para sostenerse.

Esto significa que la relación entre $I$ y $E$ no discurre en un solo sentido. Si la ecuación (9.1) describe cómo la autocontención reduce la necesidad de coerción, Elias describe el movimiento inverso, igualmente real: la coerción sostenida durante el tiempo suficiente, y ejercida por una autoridad capaz de sostenerla con continuidad, puede producir, ella misma, la autocontención que después parecerá haberla hecho innecesaria. No hay, por tanto, dos depósitos independientes, uno interior y otro exterior, que se llenan y se vacían por separado. Hay un tráfico constante entre ambos, y ese tráfico tarda generaciones en completarse: no basta con imponer una norma una sola vez para que se convierta en hábito, hace falta que se sostenga con la suficiente constancia como para que quienes la padecieron transmitan a sus hijos, ya como algo natural, lo que ellos mismos solo obedecieron por miedo.

Esa lentitud tiene una consecuencia que conviene extraer con toda su fuerza, porque desmonta una ilusión muy extendida sobre el poder de la ley escrita. Imagínese que se toma el código civil y el sistema judicial de un país con instituciones asentadas durante siglos, Suiza puede servir de ejemplo por ser el más citado, y se trasplanta íntegro a un territorio con una historia institucional completamente distinta, el Congo puede servir del mismo modo por la misma razón. El resultado no será una sociedad que se comporte

como la suiza. La ley, en el papel, será idéntica; la conducta, en la práctica, no lo será, porque la ley suiza no gobierna únicamente mediante el texto que promulga, gobierna también, y quizá sobre todo, mediante siglos de autocoacción acumulada que ese texto se limita a reconocer y que ningún decreto puede trasplantar junto con el articulado. Esto no es una hipótesis nueva: fue precisamente lo que ya se estableció al hablar de por qué sociedades diferentes producen instituciones diferentes, cuando Kula mostró cómo un sistema de pesos y medidas trasplantado sin las prácticas locales que lo sostenían simplemente vaciaba de contenido lo que pretendía sustituir, y cuando Scott documentó cómo la legibilidad administrativa nunca captura el conocimiento local que hacía funcionar el orden anterior. Lo que ahora puede añadirse es la razón última de ese fracaso: una norma que no ha tenido tiempo de convertirse en autocoacción sigue dependiendo enteramente de $E$, de la vigilancia exterior, y ninguna administración, por eficiente que sea, dispone de recursos suficientes para vigilar de manera constante lo que una población todavía no ha aprendido a vigilar en sí misma.

La propia tradición jurídica española documentó este fenómeno con una fórmula que merece rescatarse por su precisión. Durante el gobierno de las Indias, cuando un virrey o una audiencia recibía una real cédula procedente de la Corona que resultaba manifiestamente inaplicable a las condiciones locales, sin capacidad ni intención de desafiar la autoridad del rey, recurría a la fórmula «obedézcase, pero no se cumpla»: la norma se acataba formalmente, como reconocimiento de la soberanía de quien la dictaba, y al mismo tiempo se suspendía su ejecución efectiva, a la espera de que la propia Corona, informada de las circunstancias, la revisara. Es difícil encontrar una expresión más exacta de lo que ocurre cuando una norma exterior no logra interiorizarse: sobrevive como legalidad, como texto acatado, y desaparece como práctica, porque

nadie, ni el gobernante lejano que la dictó ni la población local que debía cumplirla, ha hecho el trabajo generacional que convierte una orden en una costumbre.

## 9.4. Culpa y vergüenza: dos formas de llevar a los demás dentro

La antropología clásica, siguiendo a Ruth Benedict, distinguió culturas de la vergüenza, en las que la conducta se regula fundamentalmente por el temor a la exposición pública, de culturas de la culpa, en las que el individuo permanece sometido a una norma incluso cuando nadie más lo observa (Benedict, 1946). La formulación es tentadoramente simple: la vergüenza sería una evaluación esencialmente social, la culpa una evaluación esencialmente interior. Y esa simplicidad conecta con naturalidad con lo estudiado en el capítulo anterior: una psicología progresivamente individualizada, menos dependiente de redes de parentesco que vigilan al individuo de cerca, tendería a desplazarse de mecanismos basados en la vergüenza hacia mecanismos basados en la culpa.

Dos tradiciones cristianas que comparten casi todo su vocabulario moral ofrecen, sin embargo, arquitecturas de la culpa radicalmente distintas, y conviene detenerse en ellas porque muestran que ni siquiera dentro de una misma familia religiosa el mecanismo es uniforme. La confesión católica institucionalizó la culpa como un proceso con principio, desarrollo y fin: el examen de conciencia, la enumeración verbal de la falta ante otro ser humano investido de una autoridad específica para ese acto, y la absolución, que cierra el proceso y devuelve a quien confiesa a un estado de gracia que no depende de que nadie más haya presenciado su falta ni su arrepentimiento. Es culpa en el sentido más estricto de Tangney: una evaluación de la conducta, no de la persona entera, que ade-

más contempla explícitamente su propia resolución. El calvinismo construyó, sobre el mismo vocabulario de pecado y gracia, una arquitectura casi opuesta. La doctrina de la predestinación sostiene que la salvación se decide desde la eternidad, sin que ninguna obra humana pueda causarla; pero, como ya se vio al hablar de Weber, esa misma doctrina no produjo indiferencia moral, sino su contrario, una ansiedad perpetua, porque si las obras no pueden causar la elección, a lo sumo pueden revelarla como señal, y ninguna señal es nunca suficientemente concluyente. El católico sale de la confesión perdonado. El calvinista, en la lectura de Weber, no sale nunca del todo de la pregunta, porque no hay ningún acto ritual que pueda cerrarla: solo una vida entera de disciplina puede, quizá, sugerir una respuesta que jamás llega a ser certeza. Son dos formas de culpa genuinamente distintas, no una escala continua entre vergüenza pública y culpa privada, y ninguna de las dos se explica mejor apelando a la vergüenza.

La diferencia no es accidental ni se limita a la predestinación; está inscrita en la propia estructura institucional de cada tradición. La Reforma protestante, al proclamar el sacerdocio universal de los creyentes y al rechazar la confesión auricular como sacramento necesario para el perdón, eliminó precisamente la mediación institucional que la Iglesia católica había construido durante siglos: el confesionario, el sacerdote investido de la potestad concreta de absolver, la fórmula ritual que cierra un proceso con principio y fin. Lo que ocupó ese vacío no fue la ausencia de culpa, sino su privatización completa: cada creyente quedó a solas ante su propia conciencia y ante Dios, sin ningún intermediario humano ante quien enumerar la falta ni ningún acto verbal capaz de descargarla formalmente. Esta arquitectura ayuda a explicar por qué la disciplina calvinista que estudia Weber resultó tan implacable y tan productiva a la vez: al no existir ningún rito que pusiera fin a la

culpa, la única vía de alivio disponible era la actividad continuada, el trabajo metódico como sustituto secular de una absolución que la propia doctrina había hecho estructuralmente imposible.

Ninguna de las dos arquitecturas es, en sí misma, superior a la otra en abstracto, y este capítulo no lo pretende. Lo que sí puede afirmarse, y conecta con lo defendido en el capítulo anterior, es que la tradición católica institucionalizó un mecanismo de reparación que la protestante, por su propia lógica doctrinal, no podía ofrecer de la misma manera, y que ese mecanismo encaja con precisión en lo que Tangney identifica como la forma más funcional de culpa: una evaluación de la conducta, no de la persona entera, orientada explícitamente a la reparación y con un procedimiento reconocido para darla por concluida.

Esta arquitectura institucional de la culpa se cruza, además, con la transformación psicológica estudiada en el capítulo anterior de un modo que merece señalarse, aunque sea brevemente. Henrich documenta que la propia intensidad de la culpa, entendida como emoción moral independiente de la mirada ajena, tiende a correlacionar con el grado de individualización psicológica de una sociedad, precisamente la misma variable que allí se examinó a propósito del debilitamiento del parentesco intensivo. Esto no permite ordenar a católicos y protestantes en una escala única de mayor o menor culpabilización, porque ambas tradiciones son, en términos comparativos globales, sociedades altamente individualizadas frente a las estructuras de parentesco intensivo que Henrich toma como punto de referencia; permite, en cambio, entender por qué la disputa entre ambas arquitecturas de la culpa tiene lugar precisamente dentro de la familia de sociedades que ya atravesó aquella transformación, y no fuera de ella: se trata de dos maneras distintas de organizar una culpa que, en ambos casos, ya ha dejado de depender por completo de que alguien esté observando.

Lo que sí ofrece un avance genuino sobre el binomio original de Benedict es la distinción que introdujeron Tangney y sus colaboradores, que desplaza el problema de una sola línea, vergüenza frente a culpa, a dos dimensiones independientes. Una es el locus de la evaluación: si lo que se juzga soy yo como persona o mi conducta concreta. La otra es el objeto de esa evaluación (Tangney y Dearing, 2002). La vergüenza tiende a formularse como «soy malo»; la culpa, como «hice algo malo». Y esa diferencia no es meramente gramatical. Tangney, Stuewig y Mashek mostraron que la culpa se asocia con mayor frecuencia a la reparación, a la disculpa y al remordimiento activo, mientras que la vergüenza tiende a generar ocultamiento, parálisis o el desplazamiento de la responsabilidad hacia otro (Tangney, Stuewig y Mashek, 2007). Quien se avergüenza tiende a esconderse; quien se siente culpable tiende, con más frecuencia, a intentar arreglar lo que hizo.

Hace falta, sin embargo, una precisión más, porque no toda experiencia de culpa cumple la función reparadora que Tangney describe, y confundirlas puede llevar a conclusiones erróneas sobre lo que una conciencia madura requiere. Freud distinguió, en su análisis del masoquismo moral, entre la culpa que reconoce una responsabilidad real y admite reparación, y una culpa difusa, casi buscada, que no señala ninguna falta concreta y que en cambio predispone a quien la siente a aceptar el castigo, cualquier castigo, como si el sufrimiento mismo aliviara una tensión que la persona no sabe nombrar de otro modo (Freud, 1924). Esta segunda forma de culpa no ejercita el juicio moral: lo sustituye por una necesidad de expiación que resulta, paradójicamente, mucho más fácil de manipular desde fuera, porque quien ya se siente vagamente culpable de todo está mucho más dispuesto a aceptar que alguien más le diga en qué consiste exactamente su falta y qué debe hacer para remediarla. La autonomía moral que este capítulo defiende

exige la primera forma de culpa, la que se ata a una responsabilidad identificable y admite reparación, y no la segunda, que se parece a la conciencia sin cumplir ninguna de sus funciones.

Esta precisión importa para el argumento de este capítulo porque impide una simplificación cómoda. Una emoción puede estar desencadenada por la mirada ajena, real o imaginada, y sin embargo funcionar de manera completamente interiorizada, sin que nadie esté observando en el momento en que se experimenta. Lo social y lo interior no son, tampoco aquí, dos compartimentos estancos: son dos ejes que se cruzan, y la persona que devolvió el billetero de la primera sección de este capítulo pudo hacerlo por una mezcla de ambos que ninguna dicotomía simple es capaz de descomponer con precisión.

## 9.5. Obedecer no es juzgar

Kant ofrece, en el mismo texto que fundó en un capítulo anterior la distinción entre lo que tiene precio y lo que posee dignidad, una segunda distinción que aquí resulta decisiva: la que separa la conformidad exterior a una norma de la moralidad propiamente dicha. Su ejemplo del comerciante que no engaña a sus clientes sigue siendo el más económico. Puede no engañarlos porque teme perder su reputación y, con ella, su negocio; puede no engañarlos porque reconoce el deber de no hacerlo. La conducta observable es idéntica en ambos casos. Lo que Kant llama valor moral solo aparece en el segundo (Kant, 2012). Cumplir una norma por miedo a la sanción no es, todavía, haberla hecho propia.

Esta distinción exige, a su vez, otra que suele confundirse con ella y que conviene separar: no es lo mismo cumplir una obligación que ejercer una virtud. Puede exigirse por ley que alguien pague impuestos que financian la asistencia a los más vulnerables, y esa

exigencia, legítima o no según cómo se juzgue, produce un resultado material, la asistencia efectivamente prestada, sin que de ahí se siga nada sobre el carácter moral de quien paga bajo amenaza de sanción. Puede, en cambio, alguien ayudar voluntariamente a un vecino sin que ninguna ley se lo exija, y esa acción sí ejercita algo que la primera no ejercita necesariamente: la capacidad de percibir una necesidad ajena y responder a ella sin que nadie lo obligue. De ninguna de estas dos observaciones se sigue que toda obligación legal sea injusta, ni que toda acción voluntaria sea buena solo por serlo; se sigue, más modestamente, que resultado material, motivación y ejercicio del carácter son tres cosas distintas que una misma conducta puede satisfacer o no satisfacer de manera independiente, y que una sociedad que solo se preocupa por el primero puede estar descuidando, sin darse cuenta, la posibilidad misma de que sus miembros ejerciten los otros dos.

Zygmunt Bauman llevó la paradoja de Kant a su formulación más inquietante en *Modernity and the Holocaust*, al mostrar cómo estructuras burocráticas capaces de generar una regularidad exterior extraordinaria pueden, al mismo tiempo, fragmentar y desplazar la responsabilidad individual hasta hacerla casi irreconocible: cada eslabón de la cadena administrativa cumple su función parcial sin necesidad de asumir jamás la responsabilidad del resultado conjunto (Bauman, 1989). Más regulación no implica, entonces, más responsabilidad moral; puede, en las condiciones adecuadas, implicar precisamente lo contrario. Bauman llamó a este proceso adiaforización, la conversión de un acto moralmente cargado en un procedimiento moralmente neutro, y describió tres mecanismos concretos mediante los que una burocracia lo consigue: la distancia física entre quien decide y quien sufre la decisión, que hace invisible el rostro concreto del afectado; la fragmentación funcional de la responsabilidad en pasos administrativos sucesivos, de modo

que cada empleado ejecuta solo una parte mínima del proceso y puede sinceramente decir que él no hizo el conjunto; y un vocabulario técnico y eufemístico que describe el resultado sin nombrarlo, hablando de tramitación, reasentamiento o depuración en vez de aquello que esas palabras administran. Ninguno de los tres mecanismos exige que quien los ejecuta sea una persona cruel; exige, precisamente, que sea una persona normal, cumplidora y ajena a cualquier deseo de hacer daño, porque esa normalidad es lo que permite que la cadena entera funcione sin que nadie en ella tenga que enfrentarse jamás a la pregunta moral completa. El riesgo no reside únicamente en que la burocracia produzca crueldad, sino en algo más silencioso: que sustituya, en quien la habita, la pregunta «¿debo hacer esto?» por la pregunta, mucho más cómoda, «¿está permitido hacer esto?». La primera exige un juicio propio. La segunda solo exige consultar un reglamento.

Y esta divergencia entre legalidad y moralidad no discurre en una sola dirección, la de la ley que exige menos de lo que la virtud pediría; también discurre en la dirección contraria, la de la ley que prohíbe lo que la moral no condena, y esta segunda forma merece la misma atención que la primera. El agorismo formulado por Samuel Edward Konkin sostuvo que buena parte del intercambio voluntario que la ley criminaliza, la contraeconomía que sobrevive al margen de licencias, permisos y fiscalidad, no es moralmente reprobable por el hecho de ser ilegal, y que la propia ilegalidad puede ser, en esos casos, la que carece de fundamento moral y no la conducta que prohíbe (Konkin, 1980). Mark Thornton documentó, en *The Economics of Prohibition*, un ejemplo histórico que ilustra con precisión los efectos perversos de esa clase de prohibiciones: cuando la ley estadounidense prohibió el alcohol entre 1920 y 1933, el mercado no desapareció, se desplazó hacia versiones más concentradas y más peligrosas del mismo producto, porque transportar y

ocultar una bebida de alta graduación resulta proporcionalmente menos arriesgado que hacerlo con una de baja graduación, un patrón que Thornton bautizó como la ley de hierro de la prohibición y que se ha repetido, con variaciones, en la prohibición de otras sustancias (Thornton, 1991). Ni Konkin ni Thornton demuestran que toda prohibición sea injustificada, ni que toda conducta prohibida sea inocua; demuestran, cada uno desde su propio ángulo, que la coincidencia entre legalidad y moralidad no puede darse por supuesta en ninguna de las dos direcciones, y que examinar esa coincidencia caso por caso, en vez de asumirla, es precisamente el ejercicio de juicio que este capítulo defiende.

La historia reciente ofrece, además, un caso a gran escala que confirma la misma lógica sin necesidad de acudir a ningún autor concreto. Las economías del bloque soviético mantuvieron, durante décadas, mercados negros extendidos y tolerados de facto por buena parte de la población, mediante los cuales circulaban bienes y servicios cuya venta o intercambio la ley prohibía expresamente. Quien participaba en ellos, comprando divisas, revendiendo bienes de consumo escasos o pagando a un médico por una atención que el sistema oficial no podía prestar a tiempo, incumplía la legalidad vigente sin que la conciencia de la mayoría de sus conciudadanos lo condenara por ello; con frecuencia ocurría exactamente lo contrario, y quien colaboraba activamente con las autoridades para perseguir ese mercado era quien cargaba con la reprobación social. El caso ilustra, a una escala que ningún experimento de laboratorio podría reproducir, lo que este capítulo ha venido sosteniendo: que legalidad y sanción social pueden divergir por completo, y que cuando lo hacen, no es automático que el juicio moral de una población siga a la ley antes que a su propio sentido, acumulado y compartido, de lo que es razonable.

## 9.6. Cuando el precio sustituye al deber: la evidencia empírica

Todo lo anterior podría quedar en el terreno de la intuición filosófica si no existiera evidencia empírica capaz de ponerlo a prueba, y conviene someterlo a esa prueba antes de cerrar el capítulo con una tesis que solo la argumentación filosófica respalde.

Uri Gneezy y Aldo Rustichini estudiaron un conjunto de guarderías israelíes en las que algunos padres llegaban sistemáticamente tarde a recoger a sus hijos, obligando al personal a quedarse más allá de su horario. Varias guarderías introdujeron una multa monetaria por cada retraso, esperando razonablemente que el coste adicional redujera la conducta. Ocurrió lo contrario: los retrasos aumentaron, y de manera duradera, incluso después de retirada la multa (Gneezy y Rustichini, 2000). La explicación más plausible no es que los padres se volvieran más desconsiderados, sino que la multa cambió el significado de la conducta. Antes de su introducción, llegar tarde era una falta hacia el personal de la guardería, sostenida por una norma social de consideración mutua; después, se convirtió en un servicio con un precio, un rato de cuidado adicional que ahora podía comprarse sin culpa, porque ya se había pagado por él. La intervención no añadió un incentivo sobre una conducta neutral: sustituyó una obligación moral por una transacción de mercado, y el precio, lejos de reforzar la norma, la disolvió.

Samuel Bowles y Sandra Polanía-Reyes revisaron, en un artículo de referencia, la evidencia acumulada sobre cuándo los incentivos económicos desplazan las preferencias sociales existentes y cuándo, en cambio, las refuerzan o simplemente se le suman sin interferir (Bowles y Polanía-Reyes, 2012). Su conclusión, más matizada que un simple efecto desplazamiento, resulta especialmente útil aquí porque disuelve una discusión que suele plantearse en términos

demasiado generales: el resultado depende del diseño concreto de la intervención, de si comunica desconfianza o confianza hacia quien la recibe, de si sustituye por completo la interacción personal o la complementa, y de si la conducta en cuestión estaba ya sostenida por una norma social identificable que el incentivo pudiera contradecir, como en el caso de la guardería, o si simplemente no existía ninguna norma previa que desplazar.

Bowles y Polanía-Reyes distinguen, con más precisión de la que suele usarse en el debate público, entre un incentivo que funciona como control y uno que funciona como información. El primero le dice a quien lo recibe, aunque no use esas palabras, que la institución que lo diseña no confía en su buena disposición espontánea y necesita forzarla mediante un precio o una sanción; ese mensaje de desconfianza puede volverse una profecía autocumplida, porque quien se sabe tratado como alguien que solo actúa correctamente bajo amenaza tiende, con el tiempo, a comportarse exactamente así. El segundo, en cambio, le informa de algo que no sabía, por ejemplo que una conducta tiene un coste social mayor del que suponía, sin insinuar desconfianza alguna hacia su carácter; ese tipo de incentivo tiende a complementar la motivación intrínseca en vez de sustituirla. La multa de la guardería israelí pertenecía claramente al primer tipo, y por eso fracasó: no informaba a los padres de nada que no supieran, se limitaba a anunciarles que en adelante se los trataría como clientes morosos y no como personas consideradas con el personal que cuidaba de sus hijos.

Esta evidencia permite, por fin, poner algo de orden en una fórmula que circula con una simplicidad engañosa: la de que más leyes producen, sin más, menos moralidad individual. Esa fórmula mezcla al menos cuatro afirmaciones que conviene separar, porque solo alguna de ellas resulta defendible. Una es que una mayor disposición a cumplir compromisos por convicción propia reduce

la vigilancia que hace falta emplear, lo cual exige mostrar que la conducta se mantiene cuando la supervisión disminuye, para reglas y contextos concretos, no en abstracto. Otra es que el debilitamiento de las normas compartidas de una sociedad provoca, con el tiempo, una mayor demanda de coerción legal para sustituirlas, lo cual exige mostrar que ese deterioro precede al cambio legal y lo explica, frente a otras causas posibles que podrían estar operando a la vez. Otra, más precisa que las anteriores porque no habla de leyes en general sino de intervenciones concretas, es que determinadas intervenciones, como la multa de Gneezy y Rustichini, desplazan la motivación o la responsabilidad personal que antes sostenía una conducta, lo cual exige identificar el mecanismo concreto de sustitución y no darlo por supuesto en cualquier caso. Y la última, la que da su fuerza retórica a la fórmula pero que ninguna de las fuentes examinadas en este capítulo permite sostener, es que cualquier aumento de legislación empeora moralmente a quienes viven bajo ella, generalización que confunde tres planos distintos, la convicción interior, la sanción social informal y la coerción jurídica formal, como si una sociedad no pudiera nunca promover una virtud genuina mediante una norma bien diseñada, o como si el número de leyes de un país midiera, por sí solo, su dureza, su legitimidad o la intensidad real de su vigilancia, cosas que no guardan entre sí ninguna relación necesaria.

La formulación que este capítulo puede finalmente defender es más modesta que la fórmula popular y, precisamente por serlo, más resistente a la objeción: la cooperación sostenida en el tiempo necesita disposiciones interiores que la vigilancia, por sí sola, no puede producir; y cuando una intervención concreta sustituye el ejercicio de esa responsabilidad en lugar de apoyarlo, puede debilitar esas mismas disposiciones y aumentar, en un círculo que se retroalimenta, la dependencia de un control exterior cada vez más

costoso de mantener. No es una identidad aritmética entre número de leyes y calidad moral. Es una hipótesis condicionada, que exige examinar, en cada intervención concreta, si sustituye el juicio de quien la recibe o si, por el contrario, le deja espacio para seguir ejerciéndolo.

## 9.7. Cuando el poder entra en la conciencia

Un poder puede intentar regular una conducta de dos maneras que conviene distinguir con nitidez. Puede decir: haz esto, o recibirás una sanción. O puede decir, con una ambición mucho mayor: hacer esto te convierte en una persona moralmente reprochable. La primera estrategia busca cumplimiento. La segunda busca algo más profundo y más duradero, porque no necesita vigilancia constante para sostenerse: busca que la propia persona regulada asuma la norma como suya y la haga cumplir sobre sí misma, incluso a solas, incluso para siempre.

Cabría formular, a partir de todo lo anterior, una hipótesis inquietante sobre la formación de la conciencia: una norma que nace política se moraliza, se interioriza y termina generando autovigilancia. Pero conviene ser aquí tan escrupuloso como se ha intentado serlo en todo este capítulo. No toda moralización procede del poder político. No toda culpa es dominación. No toda educación moral en el seno de una familia o una comunidad religiosa es manipulación disfrazada. Y la causalidad puede recorrer exactamente el camino contrario: una norma social preexistente genera reprobación, la reprobación genera demanda de prohibición, y esa demanda termina cristalizando en norma jurídica, sin que el Estado haya iniciado nada de lo que después administra. Ambos recorridos son reales, y ninguno de los dos agota al otro.

Conducir habiendo bebido alcohol ilustra el primer recorrido

con una claridad poco frecuente. Durante buena parte del siglo XX fue, en la mayoría de los países occidentales, una infracción administrativa menor, sancionada de forma discreta y sin ninguna carga moral especial: quien la cometía y no causaba un accidente no cargaba con ningún reproche social significativo. Décadas de campañas públicas, litigación, cambios legales progresivamente más estrictos y una reiteración constante del vínculo entre esa conducta y la muerte de terceros terminaron produciendo algo que ninguna multa por sí sola había logrado: hoy, en muchas de esas mismas sociedades, quien conduce ebrio no solo teme la sanción, sino que se sabe, y es visto por los demás, como alguien que ha hecho algo moralmente reprochable, incluso si nadie lo detiene y no ocurre ningún accidente. La norma jurídica, sostenida el tiempo suficiente y acompañada de un discurso moral explícito, se interiorizó hasta el punto de generar una autovigilancia que ya no depende de la presencia de un control policial. Nada garantiza que el mismo proceso tenga éxito con cualquier otra norma que un poder político decida impulsar; lo que este ejemplo muestra es que el recorrido es posible, no que sea automático ni que pueda darse por descontado cada vez que se intenta.

Cultura, moral, conciencia y derecho no forman, en definitiva, una cadena que empieza en algún punto fijo y termina en otro; forman más bien un circuito que se retroalimenta, en el que el Estado puede apropiarse de convicciones morales anteriores a él y amplificarlas mediante la ley, y en el que esa misma ley, sostenida el tiempo suficiente, puede terminar modificando el horizonte moral de generaciones que ya no recordarán que alguna vez fue distinto.

Queda, de todo este recorrido, una tesis que merece formularse sin rodeos: el problema de la libertad no se agota en cuánto poder coercitivo puede ejercerse sobre el cuerpo de una persona. Incluye, además, y quizá de manera más decisiva, quién participa en la for-

mación del tribunal que cada persona termina llevando dentro de sí, y con qué autoridad. Porque un tribunal interior formado sin que nadie lo haya impuesto por la fuerza puede, sin embargo, dejar de ser propio, si nadie enseñó jamás a quien lo alberga a interrogarlo. Se ha explicado ya cómo se forma ese juicio interior, entre comunidades que lo transmiten y poderes que a veces lo colonizan. Queda por responder una pregunta distinta, y no menos urgente: qué le debe una persona a su propio juicio una vez formado, incluso, y sobre todo, cuando ese juicio puede equivocarse.

# Bibliografía del capítulo


Bauman, Zygmunt (1989). *Modernity and the Holocaust*. Ithaca: Cornell University Press.

Benedict, Ruth (1946). *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*. Boston: Houghton Mifflin.

Bowles, Samuel y Sandra Polanía-Reyes (2012). «Economic Incentives and Social Preferences: Substitutes or Complements?» En: *Journal of Economic Literature* 50.2, págs. 368-425. DOI: 10.1257/jel.50.2.368.

Donoso Cortés, Juan (4 de ene. de 1849). *Discurso sobre la dictadura*. Pronunciado en el Congreso de los Diputados.

Elias, Norbert (1939). *Über den Prozeß der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*. 2 vols. Basilea: Haus zum Falken.

Freud, Sigmund (1924). «Das ökonomische Problem des Masochismus». En: Trad. esp. habitual: El problema económico del masoquismo. Confirmar edición de referencia antes de compilar.

– (1930). *Das Unbehagen in der Kultur*. Trad. esp. habitual: El malestar en la cultura. Confirmar edición de referencia antes de compilar.

Gneezy, Uri y Aldo Rustichini (2000). «A Fine Is a Price». En: *The Journal of Legal Studies* 29.1, págs. 1-17. DOI: 10.1086/468061.

Kant, Immanuel (2012). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Trad. por Mary Gregor y Jens Timmermann. 2.ª ed. Cambridge University Press.

Konkin Samuel Edward, III (1980). *New Libertarian Manifesto*. Anarchosamisdat Press.

Marcuse, Herbert (1955). *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*. Boston: Beacon Press.

Tangney, June Price y Ronda L. Dearing (2002). *Shame and Guilt*. Nueva York: Guilford Press.

Tangney, June Price, Jeff Stuewig y Debra J. Mashek (2007). «Moral Emotions and Moral Behavior». En: *Annual Review of Psychology* 58, págs. 345-372. DOI: 10.1146/annurev.psych.56.091103.070145.

Thornton, Mark (1991). *The Economics of Prohibition*. Salt Lake City: University of Utah Press.